

# جريمة القتل بالسم

شدد القانون على عقوبة القتل بالسم بالنظر لما تنطوى عليه هذه الوسيلة من خسة و غدر فضلا عن أنه لا يستهل على المجنى عليه أكتشافها و انه لا أثر للعدول الاختيارى من الجانى طبقا للقانون الفرنسى كما إذا أسعف المجنى عليه بعد ان ناوله السم هذا بخلاف الحال فى القانون المصرى الذى يحتم حصول الوفاة نتيجة القتل بالسم و من ثم فإن العدول الاختيارى بعد البدء فى التنفيذ لا تتوافر معه جريمة الشروع فى القتل وذلك و إذا نجح الجانى فى علاج المجنى عليه و إزالة أثر السم

و يمكن القول إن وجه التميز فى هذه الجريمة أنها من الجرائم ذات الوسيلة المحددة فلا يكون لها وجود قانونى إلا باستخدام تلك الوسيلة و هى “ السم “ على عكسة جريمة القتل العمد البسيط التى تعتبر إحدى نماذج الجرائم ذات الوسيلة المطلقة أى الجرائم التى لا يعلق القانون أهمية على الوسيلة المستخدمة فى إحداثها

## وسيلة القتل بالسم:

يقصد بالسم كل مادة تؤثر فى الجسم تأثيرا كيميائيا يؤدى إلى الوفاة دون توقف على شكل هذه المادة أو مصدرها نباتا أو حيوانا أو معدنيا أو سرعة تأثيرها على جسم الإنسان ويستوى أن تكون هذه المادة سامة بطبيعتها أو تنقلب إلى سامة إذا اضيفت إليها مادة أو مواد أخرى أو إذا أعطيت فى ظروف تؤدى بها إلى إحداث الوفاة

## القصد الجنائي:

تجدر الإشارة إلى أن القصد الجنائي في جريمة القتل بالسم لا يختلف في عناصره عن القصد في القتل البسيط إلا أنه في القتل بالسم يجب التحقق من علم الجاني بأن المادة سامة للإنسان فإذا ثبت أنه اعتقد أنها ضارة بالجسم فقط انتفى قصده الجنائي ولو ثبت علمه بأن المادة سامة للحشرات أو الحيوان فيجب أن يثبت علمه اليقيني بأن المادة سامة للإنسان

## الطبيعة القانونية للقتل بالسم:

يعد القتل بالسم ظرفا عينيا أو ماديا يتصل بالركن المادة للجريمة وبالتالي فإن أثره يمتد إلى كل من أسهم في جريمة القتل فاعلا كان أو شريكا علم به أو لم يعلم

## عقوبة القتل بالسم:

العقوبة المقررة للقتل بالسم هي عقوبة الإعدام وذلك طبقا لنص المادة 233 من قانون العقوبات

وبذلك يتضح ان جريمة القتل بالسم تمثل صورة خاصة من صور الاعتداء على النفس لما تتسم به من خفاء الوسيلة ودقتها مما يضاعف من خطورتها ويجعلها محل عناية خاصة من المشرع وقد تناول الفقه والقضاء احكامها بما يضمن تحقيق الردع وحماية الحق في الحياة وتحديد المسؤولية الجنائية على نحو واضح يضمن حسن تطبيق النصوص في الواقع العملي